ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000933-70.2023.8.24.0022/SC

RELATOR: DESEMBARGADOR ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA
APELANTE: MARCIO KLAUS MORAIS (RÉU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (AUTOR)

VOTO

O recurso, próprio e tempestivo, deve ser conhecido.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da sentença por carência de fundamentação, bem como a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

De início, é de se ressaltar que a alegada carência de fundamentação sequer fora objeto de embargos de declaração pela defesa, meio próprio para suprir eventual vício, surgindo à tona apenas nas razões de apelo.

De todo modo, denota-se que foram indicados na sentença os motivos de fato e de direito pelos quais o apelante deveria ser condenado como incurso nas penas dos crimes imputados na exordial.

Não obstante cumpra ao julgador a inteira análise das pretensões postas, estas podem ser minimamente ou até implicitamente afastadas, como na hipótese, caso que não se traduz em julgamento *citra petita* ou carência de fundamentação.

Portanto, ainda que o Magistrado singular não tenha se manifestado expressamente acerca de todos os pontos destacados pela defesa, os fundamentados que sustentam a materialidade e autoria delitiva, afastam, como consectário lógico, os demais pontos de insurgência.

Em caso similar esta Câmara já decidiu (Apelação Criminal n. 0000140-67.2019.8.24.0020, desta Relatoria, j. 11-02-2020):

> *APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRAFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E ART. 33, §4º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. [...] PLEITOS ESPECÍFICOS. APELANTE M.M.G. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENDIDAS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE EXPÔS OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO QUE SERVIRAM AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, AINDA QUE DE FORMA IMPLÍCITA. DESNECESSIDADE DE CONTRAPOR TODAS AS TESES. ADEMAIS, SUPOSTA OMISSÃO SEQUER ALEGADA EM EMBARGOS. PREFACIAL DENEGADA. [...]. RECURSO DE M.M.G. PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO. RECURSO DE V.O. CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO.*

Nesses termos, afasta-se a prefacial.

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em relação à nulidade do feito por cerceamento de defesa, restringe-se a defesa em sustentar que *"caso Vossas Excelências identifiquem, na gravação audiovisual da audiência, hipóteses de indeferimento de perguntas essenciais, cerceamento de defesa ou condução que restringiu a plenitude do contraditório, a nulidade se impõe (arts. 212 e 563 do CPP)."*

Além da inespecificidade da tese e da ausência de demonstração de prejuízo, a defesa não se insurgiu durante a instrução processual acerca de possível constrangimento ao exercício do contraditório e ampla defesa. E nem mesmo em suas razões recursais indica com precisão em que consistiria o cerceamento de defesa, remetendo a possibilidade de sua ocorrência a uma revisão geral dos autos.

A despeito disso, observa-se, de plano, que não houve nenhum ato por parte do Magistrado que tenha maculado o contraditório e ampla defesa do apelante.

Nesses termos, afasta-se a derradeira preliminar.

No mérito, pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Contudo, sem razão.

Infere-se dos autos que, desde data incerta, o apelante **Marcio Klaus Morais**, consciente da ilicitude de seus atos, possuía, portava, tinha em depósito, transportava, mantinha sob sua guarda e ocultava 01 (um) revólver calibre. 38, marca Rossi, com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, bem como 06 (seis) munições do mesmo calibre, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [Fato 1].

No dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 11h15min, na Rua Vidal Ramos, Centro, em Curitibanos, os policiais militares receberam informação da Agência de Inteligência dando conta que o apelante portava arma de fogo irregular, ocasião em que deram ordem de parada e abordagem, determinando que estacionasse o veículo FIAT/Toro, de cor vermelha, e descesse do automóvel, momento em que **Marcio Klaus Morais** desobedeceu a ordem legal emanada pelos policiais militares, evadindo-se do local com seu veículo [Fato 2].

Em seguida, em continuidade à desobediência à ordem policial,**Marcio Klaus Morais** iniciou fuga pela Rua Vidal Ramos, passando pela Rua Antônio Rossa e também pela Rua Medeiros Filho, Centro, em Curitibanos, trafegando em velocidade incompatível com a segurança em meio a grande movimentação ou concentração de pessoas, avançando o sinal vermelho, gerando, pois, perigo de dano [Fato 3].

Na sequência, no entroncamento da Rua Medeiros Filhos e Rua Altino Gonçalves de Farias, em frente ao estabelecimento "Johny Be Good", Centro, da mesma cidade, os policiais militares fizeram barreira policial para abordagem do apelante, oportunidade em que **Marcio Klaus Morais** desobedeceu nova ordem policial de parada, e, em alta velocidade, quase atropelando o policial e a viatura, gerando perigo de dano, evadiu-se do local sentido Rua Santa Catarina, vindo a ser abordado posteriormente em frente a sua residência, situada na Rua José Goetten Sobrinho, bairro Santo Antônio, em Curitibanos, constatando-se que ele portava irregularmente a arma de fogo acima descrita [Fato 4].

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Superado o esboço fático, a fim de se evitar tautologia, utiliza-se como razões de decidir trechos da decisão judicial combatida, que compilou fidedignamente dados da materialidade e autoria dos crimes, da prova documental e depoimentos colhidos, *in verbis*:

> *Superado tal ponto, passo ao exame do mérito.*
>
> *Vejamos a prova oral colhida em juízo.*
>
> *O policial militar PATRICK JOSÉ DA SILVA relatou: "[...] Que na data dos fatos recebeu a informação de que um indivíduo conduzia uma FIAT TORO vermelha, portando arma de fogo no interior do veículo. Diante disso, realizaram a abordagem, solicitando ao condutor os documentos. No entanto, o réu empreendeu fuga. Ele e o policial Gabriel foram atrás do acusado, sendo que enquanto Gabriel seguia o réu diretamente, ele tomou outra direção, na tentativa de interceptá-lo. Após perseguição, lograram êxito em abordar o acusado. Nada foi encontrado com ele ou no automóvel. Nesse intervalo, receberam informações de populares de que o réu teria dispensado uma arma de fogo durante a fuga. Os policiais deslocaram-se ao local indicado e localizaram o armamento. O réu admitiu ser proprietário do revólver, alegando que o utilizava porque estaria sofrendo ameaças, e confirmou que fugira justamente por estar portando a arma. Patrick ainda destacou que foi dada ordem de parada, desobedecida pelo acusado, que dirigia em alta velocidade, de forma perigosa. Ressaltou que no momento da abordagem o réu já não estava com a arma, encontrada posteriormente no ponto indicado pelos populares." (evento 44, VÍDEO1) (Grifei).*
>
> *Do mesmo modo, o policial militar GABRIEL FERREIRA, em juízo, contou: "[...] Que receberam a informação de que um homem armado conduzia um veículo. Ao abordarem o réu e solicitarem documentos, ordenaram que desembarcasse para revista, momento em que ele fugiu. Foi iniciada perseguição com ordem de parada, que não foi obedecida. O réu trafegava em alta velocidade, chegando a avançar sinal vermelho, colocando em risco transeuntes. Após a abordagem, nada foi encontrado no carro, mas populares indicaram o local em que o réu teria dispensado a arma. No local indicado, encontraram o revólver. O acusado reconheceu que a arma era sua." (evento 44, VÍDEO1). (Grifei).*
>
> *A testemunha SÉRGIO NICHELATI, vizinho do acusado, declarou ter presenciado parte da abordagem. Que viu os policiais ordenarem que o réu saísse do carro, procedendo à revista do veículo, sem localizar nada. Que conhece o réu como pessoa de boa índole, sem histórico de confusões ou porte de armas (evento 44, VÍDEO1).*
>
> *OSMAR AMARAL ANTUNES também afirmou conhecer o acusado, reforçando tratar-se de pessoa tranquila, sem antecedentes de brigas ou porte de armas (evento 44, VÍDEO1).*
>
> *MARCIO KLAUS MORAIS, em seu interrogatório, negou os fatos: "[...] Que no dia dos fatos estava no centro da cidade conversando com um amigo e ao retornar em seu veículo, teria sido seguido por uma viatura policial, sendo que os policiaram determinaram que parasse. Disse ter entregue os documentos, momento em que um dos policiais passou a insultá-lo, deixando-o nervoso e ansioso, razão pela qual entrou novamente no carro e seguiu em direção à sua residência. Que passou pelo sinal verde, sem desobedecer sinalização, e que foi acompanhado até sua casa, onde acabou abordado e rendido pelos policiais, que revistaram o carro. Que nesse momento um dos policiais recebeu informação de que ele teria dispensado uma arma, o que considera impossível, pois os agentes o seguiram durante todo o trajeto. Declarou, ainda, que um dos policiais teria comportamento de perseguição em relação à sua esposa e filha. Por fim, disse não recordar com exatidão de seu depoimento na delegacia, pois fazia uso de muitos medicamentos." (evento 143, VIDEO2).*
>
> *Quanto ao delito de porte de arma (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) está configurada a materialidade e autoria.*

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Conquanto em um primeiro momento os policiais não tenham localizado a arma de fogo e as munições em poder do réu, dentro de seu veículo, ambos foram uníssonos em afirmar que durante a perseguição, populares presenciaram Márcio descartando a arma enquanto fugia.

Inclusive, no exato local indicado por tais populares, os agentes encontraram um revólver calibre .38, marca Rossi, com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, além de seis munições de igual calibre, marca CBC, tudo conforme descrito na denúncia.

*O policial Patrick**,** um dos responsáveis pela abordagem, declarou que: "[...] Após perseguição, lograram êxito em abordar o acusado. Nada foi encontrado com ele ou no automóvel. Nesse intervalo, receberam informações de populares de que o réu teria dispensado uma arma de fogo durante a fuga. Os policiais deslocaram-se ao local indicado e localizaram o armamento." (evento 44, VÍDEO1)*

No mesmo sentido foi o relato do policial Gabriel que indicou que: "[...] Após a abordagem, nada foi encontrado no carro, mas populares indicaram o local em que o réu teria dispensado a arma. No ponto indicado, encontraram o revólver. O acusado reconheceu que a arma era sua." (evento 44, VÍDEO1).

Acerca dos relatos, sabe-se que "Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante à autoridade judiciária e desde que harmônicos e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade e constituem importante elemento de prova, inclusive quando imputadas ao acusado as condutas de resistência, desobediência e desacato." (TJSC, Apelação Criminal n. 0005982-48.2017.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 09-06-2022).

Fora isso, não obstante em juízo tenha negado a prática do porte de arma de fogo, perante a autoridade policial o réu confessou os fatos, confirmando que portava a arma e que a transportava em razão das ameaças que estaria sofrendo (evento 1, VÍDEO5).

Apesar da justificativa apresentada, o delito em análise trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que a simples apreensão da arma em seu poder é suficiente para a incidência das sanções previstas no tipo penal.

Esse é, inclusive, o entendimento do TJSC:

*APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A INCOMULIDADE PÚBLICA. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTS. 14 E 12, AMBOS DA LEI N . 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO . CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO **CALCADO NO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DIANTE DA CONCOMITANTE PRÁTICA DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO**. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO . VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5000156-77 .2021.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 25-02-2025).*

Em arremate, a eficiência da armas e munições foi atestada por meio de perícia (Laudo Pericial nº 2023.25.00151.23.002-72 - evento 44, LAUDO1), nos seguintes termos: "Durante a prova de tiros, ocorreu a deflagração das cargas dos cartuchos, mostrando-se, desta forma,

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que a arma objeto do exame é eficiente para o fim a que se destina" e "Os cartuchos objeto de exame foram testados e mostraram-se eficientes para o fim a que se destinam."

Assim, sem maiores delongas, imperiosa a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, porquanto portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo com numero de série suprimido, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 2023.25.00151.23.002-72.

Do mesmo modo, foi devidamente comprovado o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

O tipo penal possui a seguinte redação:

"Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa."

Sobre a refereida figura típica, Guilherme Nucci leciona: "[...] Desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem necessita cumpri-la. [...] Ordem legal: é indispensável que o comando (determinação para fazer algo, e não simples pedido ou solicitação) seja legal, isto é, previsto em lei, formal (ex.: emitido por autoridade competente) e substancialmente (ex.: estar de acordo com a lei)." (NUCCI, Guilherme de S. Código Penal Comentado - 25ª Edição 2025. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1264. ISBN 9788530995973. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995973/. Acesso em: 09 set. 2025.).

Aplicando tal entendimento ao caso em análise, tenho por configurada a desobediência, porquanto os policiais militares relataram que o condutor do veículo desatendeu à ordem de parada por eles emanada, a qual foi realizada por meio de sinais sonoros e luminosos ostensivos, passando, em seguida, a acelerar o automóvel e a executar manobras perigosas em via pública, ultrapassando, inclusive, o sinal vermelho de trânsito.

Embora tenha procurado justificar a conduta afirmando que agiu nervoso, desesperado e apavorado com a situação, Márcio confessou a prática a prática delitiva.

No ponto, colhe-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ordens de parada emanadas por policiais, no exercício da atividade típica de polícia ostensiva configuram ordem legal e, portanto, sua inobservância é penalmente típica: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." STJ. 3ª Seção. REsp 1859933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1060). (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1060&cod_tema_final=1060).

Ainda, tem-se que o réu desobedeceu às ordens de parada emanadas pelos policiais em duas oportunidades distintas.

A primeira ocorreu quando os agentes públicos determinaram que Márcio estacionasse seu veículo, ocasião em que ele se evadiu do local conduzindo o automóvel. A segunda deu-se durante a perseguição, quando, novamente, desatendeu à ordem policial de parada, prosseguindo em fuga até ser abordado posteriormente em frente à sua residência.

No mais, em relação ao delito previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/1997, igualmente é caso de condenação.

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

De acordo Ricardo Andreucci, a conduta descrito no artigo 311 do CTB "[...] Vem expressa pelo verbo "trafegar", que significa transitar, andar, dirigir. O tráfego deve dar-se "em velocidade incompatível com a segurança", a qual deve ser aferida em função das peculiaridades do local por onde trafega o motorista, que tem o dever de atentar para a movimentação de pessoas e para o risco que sua conduta possa gerar à incolumidade pública. [...] e consuma-se "com o efetivo tráfego em velocidade incompatível com a segurança, nos locais indicados, gerando perigo de dano. Não há necessidade, para a configuração do delito, de que efetivamente ocorra o dano, bastando o perigo." (ANDREUCCI, Ricardo A. Legislação Penal Especial - 16ª Edição 2025. 16. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.124. ISBN 9788553625482. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553625482/. Acesso em: 25 set. 2025.).

Os policiais confirmaram que o réu conduzia o veículo de forma imprudente e em alta velocidade pelas ruas da cidade, chegando, inclusive, a ultrapassar sinal vermelho em horário de intenso fluxo, ocasião em que havia grande circulação de pedestres em via pública.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano." (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 354.810/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017).

Portanto, está caracterizado o delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, tendo em vista a ausência da incidência de causa excludente da ilicitude, bem como da culpabilidade, sendo o réu imputável, verifico a tipificação das condutas delituosas descritas nos arts. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, artigo 330 do Código Penal e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Como se observa, a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo pela existência de prova segura da materialidade e autoria dos fatos.

Nesse contexto, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a eficiência do revólver calibre .38, marca Rossi, com número de série parcialmente suprimido por abrasão, e das seis munições que o acompanhavam (evento 44, LAUDO1). A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Patrick e Gabriel, que relataram a fuga do apelante após ordem de parada, a indicação de populares sobre o descarte da arma e a localização do armamento no ponto indicado. Ambos confirmaram que o apelante reconheceu ser proprietário da arma. Além disso, há confissão extrajudicial do apelante, admitindo portar a arma por alegadas ameaças.

Por sua vez, os crimes de desobediência imputados (art. 330 do Código Penal) estão comprovados nas duas oportunidades: primeiro, quando o apelante desatendeu à ordem de parada inicial e, mais adiante, quando ignorou nova ordem de parada em barreira policial, durante a perseguição, prosseguindo em fuga até sua residência. As ordens foram legais, emanadas por agentes públicos no exercício legítimo da atividade policial.

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Por fim, quanto ao crime de direção perigosa (art. 311, CTB), os policiais militares narraram que o apelante trafegou em alta velocidade, avançou sinal vermelho e colocou em risco os transeuntes em área de grande movimentação. Assim, demonstrado o perigo concreto de dano, está configurado o delito.

Portanto, a prova em relação a todos os delitos é suficiente, harmônica e coerente, e foi corroborada por elementos materiais e confissão extrajudicial do apelante, ainda que tenha sido parcial e retratada em juízo.

Nesse contexto, não há dúvida razoável a justificar absolvição (art. 386, CPP), devendo ser mantida a condenação, nos termos da sentença.

Ademais, pretende a defesa a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e, ainda, a detração do tempo de pena já cumprido.

O regime semiaberto, porém, foi corretamente fixado pelo Juízo *a quo*, nos termos do art. 33, §2º, "b", e § 3º do Código Penal, considerando a reincidência e os maus antecedentes do apelante. Ademais, o art. 44 do CP veda a substituição quando o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

Quanto à detração, o instituto, na hipótese, não influi no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade diante da reincidência e de circunstância judicial negativa. Assim, como eventual desconto na pena não tem o condão de alterar o regime inicial, a matéria fica afeta ao Juízo da Execução Penal.

Por fim, a defesa formulou, tão somente em tópico final e de forma genérica, pleito de revisão das penas privativas de liberdade e de multa para aplicá-las no mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Os pedidos, contudo, seja por ofensa à dialeticidade recursal, seja por ausência de interesse, não devem ser conhecidos.

No ponto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Exmo. Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmitz, exauriu os fundamentos que impedem o conhecimento dos referidos pedidos:

> *[...] conforme se extrai da peça recursal, notadamente no tópico destinado aos pedidos, a defesa pleiteia o que segue: Subsidiariamente Na remota hipótese de manutenção parcial da condenação, a defesa requer:*
>
> *"**1. Pena-base no mínimo legal, ante a ausência de vetoriais desfavoráveis concretamente demonstradas (art. 59, CP; motivação concreta também é exigência constitucional – art. 93, IX, CF). 2. Atenuantes cabíveis (art. 65, CP), se presentes (inclusive confissão parcial qualificada, se foi o caso em juízo)**. 3. Regime inicial mais brando conforme art. 33, §§2º e 3º, CP, em razão de circunstâncias judiciais neutras/favoráveis. 4. Substituição da PPL por PRD (art. 44, CP), se preenchidos os requisitos; ou sursis (art. 77, CP), conforme a espécie e a pena aplicada. **5. Multa no mínimo legal, com fundamentação específica e proporcionalidade.** 6. Detração (art. 42, CP) do tempo eventualmente cumprido. **7. Direito de recorrer em liberdade à luz do art. 312, CPP e da presunção de inocência.** (grifos não originais)"*

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ocorre que, o pleito relativo a readequação da dosimetria ("Itens 1 e 2"), bem como de redução da pena de multa ("Item 5"), carecem de fundamentação, tendo em vista que, nas razões recursais, não foi especificado ou pormenorizado, ainda que minimamente, os motivos de seu inconformismo, tampouco houve indicação à qual condenação se insurge a defesa – afinal, o Apelante foi condenado por três crimes distintos. Tais circunstâncias, como apresentadas, violam frontalmente o princípio da dialeticidade e, por essa razão, impedem o conhecimento do apelo no ponto.

Nessa linha de raciocínio, o entendimento dessa Corte de Justiça é no sentido de que "5. ***O princípio da dialeticidade recursal exige que as teses defensivas sejam devidamente fundamentadas ao longo da apelação, não bastando sua mera menção nos requerimentos finais, sob pena de não conhecimento****. 6. Nesse sentido, a ausência de argumentação concreta e de mínimo substrato legal nas razões recursais impede o conhecimento de pedidos de absolvição e de reforma da dosimetria da pena." (TJSC, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 5016017-19.2022.8.24.0064, Rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 8-5-2025, grifo não original).*

Não bastasse, a confissão espontânea foi devidamente reconhecida em relação aos crimes previstos nos art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, e art. 330 do CP, de forma que, além de o pleito estar desprovido de fundamentação, carece de interesse recursal.

Ademais, registra-se que o Juízo a quo concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, de forma que o pleito constante do "Item 7" também carece de interesse recursal.

Portanto, os pleitos constantes dos itens 1, 2, 5 e 7 não devem ser conhecidos, bem como a arguição genérica de cerceamento de defesa.

Assim, não se conhecem dos referidos pedidos.

De todo modo, observa-se que o cálculo dosimétrico encontra-se escorreito.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, afastar as preliminares, e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por **ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Desembargador**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7168121v24** e do código CRC **e7e4d464**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA
Data e Hora: 10/02/2026, às 16:08:30

5000933-70.2023.8.24.0022 **7168121 .V24**